

1002988-75.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... apreendidos em virtude de crime de tráfico e fora condenado, em processo criminal, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Uberaba-MG, proc. Nº 0701 16 004914-7, oportunidade em que teve decretado o perdimento de bens, em favor da União, dentre eles o veículo descrito na inicial, qual seja, um Marca/Modelo: CHEVROLET/CRUZE LT NB; Placa: FLT 8550; Ano: 2014; CHASSI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

Juizado Especial Cível e Criminal

TRAVESSA CLEITON ZANINI, S/N, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1002988-75.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002988-75.2021.8.26.0572

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação

Requerente:

Gleibe Ferreira de Oliveira

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decidido.

O feito desafia o julgamento antecipado, na esteira do que prevê o art. 355, I, do CPC.

No mérito, o pedido é procedente.

Os documentos de fls. 29/47, comprovam que o autor, em 2015, teve veículos apreendidos em virtude de crime de tráfico e fora condenado, em processo criminal, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Uberaba-MG, proc. Nº 0701 16 004914-7, oportunidade em que teve decretado o perdimento de bens, em favor da União, dentre eles o veículo descrito na inicial, qual seja, um Marca/Modelo: CHEVROLET/CRUZE LT NB; Placa: FLT 8550; Ano: 2014; CHASSI 9BGPB69M0EB310159, RENAVAL 1025960677 (fls. 44).

De acordo com o disposto no artigo Artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296, de 23 de

dezembro de 2008 , "O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor".

Deste modo, restou provado que o requerente não era proprietário do veículo após 29/06/2015, não sendo, deste modo, responsável pelo pagamento do IPVA após tal data (STJ - AgRg no REsp 1323441/RJ. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2012. Data da Publicação/Fonte: DJe 27/08/2012).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - Preliminar de nulidade da sentença em razão da competência absoluta do JEFAPZ afastada - Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca - Competência relativa da Vara da Cível que se prorroga - Regular a tramitação pelo rito comum ordinário - DÉBITOS DE IPVA - Veículo apreendido e posteriormente declarada a perda da propriedade da autora por força de sentença criminal - Inocorrência do fato gerador para exercícios posteriores a tal fato - Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador é a propriedade do bem - Sentença mantida - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1004766-94.2020.8.26.0320; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021)

IPVA - Pedido de anulação de débito fiscal de IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2018 - O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor - Inteligência dos artigos 1º e 11, da Lei nº 6.606/1989 - Decreto nº 40.846/1996 - Apreensão do veículo e perda em favor da União em processo criminal - Ausência de fato gerador - Sentença de procedência mantida - Apelação não provida.

(TJSP; Apelação Cível 1002032-98.2019.8.26.0323; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de Registro: 21/04/2020)

O pedido de indenização por danos morais é procedente.

Ocorrendo o apontamento dos títulos para protesto e inscrição indevida no Cadin e demais órgãos de proteção ao crédito presente o dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. Veículo apreendido por ordem judicial. Cobrança indevida. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes deste E. Tribunal. Descaracterização da propriedade que impossibilita a ocorrência do fato gerador, da apreensão até a eventual disponibilização do bem ao proprietário. Inteligência do art. 155, III, da Constituição Federal, e do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/08. Apontamento dos títulos para protesto e inscrição indevida no Cadin. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Precedentes. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do autor provido e recurso da Fazenda não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005118-48.2017.8.26.0032; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. Veículo apreendido e leiloado como sucata. Cobrança indevida. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes deste E. Tribunal. Descaracterização da propriedade que impossibilita a ocorrência do fato gerador. Inteligência do art. 155, III, da Constituição Federal, e do art. 14 da Lei Estadual n. 13.296/08. DANOS MORAIS.

Apontamento dos títulos para protesto. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Precedentes. Indenização fixada em quantum razoável (R\$ 8.000,00), não comportando redução. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1045305-18.2017.8.26.0576; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018)

Quanto ao valor, adianto que não se trata de tarifar de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. Tal seria impensável e até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável. Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne ao status quo ante – situação essa ideal, porém impossível – proporcionará uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos.

Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte credora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento similar.

Nesta linha, entendo que a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da parte autora e aplicação de pena exarcebada à demandada.

Noutro sentido não me parecem as ponderações exaradas por Sérgio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento do dano moral:

Creio que na fixação do quantum debeat da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes."

Outrossim, veja-se, a propósito, o seguinte aresto:

DANO MORAL. SUA MENSURAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO 'QUANTUM' REFERENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO SE ENCONTRANDO NO SISTEMA NORMATIVO BRASILEIRO MÉTODO PRÁTICO E OBJETIVO, O JUIZ HÁ QUE CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE OFENSOR E OFENDIDO; GRAU DE CULTURA DO OFENDIDO; SEU RAMO DE ATIVIDADE; PERSPECTIVAS DE AVANÇO E DESENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE QUE EXERCIA, OU EM OUTRO QUE PUDESSE VIR A EXERCER; GRAU DE SUPORTABILIDADE DO ENCARGO PELO OFENSOR, E OUTROS REQUISITOS QUE, CASO A CASO, POSSAM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO. REQUISITOS QUE HÁ DE VALORAR COM CRITÉRIO DE JUSTIÇA, COM PREDOMÍNIO DO BOM SENSO, DA RAZOABILIDADE E DA EXEQUITUDE DO ENCARGO A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. "QUANTUM" QUE NEM SEMPRE DEVERA SER INFERIOR AO DO DANO PATRIMONIAL. EIS QUE A AUTO-ESTIMA, A VALORAÇÃO PESSOAL, O EGO, SÃO VALORES HUMANOS CERTAMENTE MAIS VALIOSOS QUE OS BENS MERAMENTE MATERIAIS OU ECONÔMICOS. INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA QUE FIXOU O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DA DEVEDORA. (Apelação Cível Nº. 592066575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/11/1993).

No caso dos autos, na mensuração do dano, deve-se levar em consideração o fato de que o autor foi omissivo ao não comunicar o órgão de trânsito o fato de que não mais era proprietário do veículo em razão de sentença criminal transitada em julgado, descumprindo o disposto no art. 134 do CTN.

Tecidas essas ponderações, entendo que se mostra razoável a fixação do valor da indenização pelo abalo moral sofrido em R\$ 1.000,00 (mil reais), montante esse que, a meu sentir, atende às suas finalidades. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte-autora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, a partir de 29/06/2015, relativo ao veículo Marca/Modelo: CHEVROLET/CRUZE LT NB; Placa: FLT 8550; Ano: 2014; CHASSI 9BGPB69M0EB310159, RENAVAL 1025960677.

Determino o cancelamento definitivo dos protestos e do crédito tributário (IPVA) dos exercícios de 2016 e seguintes, em razão do desaparecimento do fato gerador da obrigação tributária, bem como declaro a anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDA), das taxas de licenciamento e multas que recaíram sobre o veículo, e determino a baixa transferência do veículo no sistema do DETRAN/SP.

CONDENO a ré a indenizar o autor no importe de R\$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J e acrescido de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação.

Após o trânsito, oficie-se ao Tabelionato responsável para o cancelamento dos protestos. Oficie-se ainda à Secretaria da Fazenda para baixa das Certidões de Dívida Ativa, bem como inscrição junto ao CADIN. Oficie-se ao DETRAN para baixa na transferência do veículo.

Sem custas ou despesas processuais e nem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, arquivem-se.

Sem ônus sucumbencial.

São Joaquim da Barra, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA